

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3375/2549

นายพิชัย คงเพชรสถิตย์
นางพวงหรือโศภิต พาหุรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 654

ป.วิ.พ. มาตรา 94

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

หนังสือสัญญากู้ยืมเงินข้อ 2 มีข้อความเป็นตัวพิมพ์ว่าผู้กู้ยอมให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ซึ่งละ 1 บาท ต่อเดือน แต่ข้อความถัดไปกลับเขียนว่าร้อยละ 1.50 ต่อเดือน ซึ่งขัดแย้งกันเอง เมื่อโจทก์มิได้นำสืบว่าดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.50 ต่อเดือน นั้นผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง จึงต้องตีความว่าข้อตกลงดังกล่าวให้สิทธิโจทก์คิดดอกเบี้ยได้ถึงอัตราร้อยละ 1.50 ต่อเดือน หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 18 ต่อปี อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ประกอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 654 จึงตกเป็นโมฆะ ผลเท่ากับไม่มีข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ย แต่ ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด

หนังสือสัญญากู้ยืมเงินข้อ 2 อีกฉบับหนึ่งมีข้อความเป็นตัวพิมพ์ว่าผู้กู้ยอมให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ซึ่งละ 1 บาท ต่อเดือน แต่ข้อความถัดไปที่เว้นช่องว่างไว้สำหรับกรอกกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ยกลับเขียนว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จึงขัดแย้งกันและเป็นที่สงสัย โจทก์ยอมมีสิทธินำสืบพยานประกอบการแปลความหมายตามเจตนา

แท้จริงของการทำข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยยได้ เพราะเท่ากับเป็นการนำสืบว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากโจทก์หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2539 จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากโจทก์อีก รวมกับที่กู้ยืมไปก่อนแล้วเป็นเงิน 1,900,000 บาท จำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินให้โจทก์ไว้ ตกลงให้ดอกเบี้ยยชั่งละ 1 บาท ต่อเดือน จะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นอกจากนี้ จำเลยที่ 1 ซื้อเชื่อเกลื่อจากโจทก์เป็นเงิน 1,300,000 บาท เมื่อโจทก์ทวงถามในวันที่ 27 สิงหาคม 2539 นั้นเอง จำเลยที่ 1 จึงทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินให้โจทก์อีกฉบับหนึ่ง กำหนดชำระเงินค่าเกลื่อแก่โจทก์ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2540 ตกลงกันว่าโจทก์จะไม่คิดดอกเบี้ยย แต่หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดหรือชำระไม่ครบ จำเลยที่ 1 ยอมเสียดอกเบี้ยยชั่งละ 1 บาท ต่อเดือน ในหนี้ที่ค้างชำระนับแต่วันครบกำหนดดังกล่าว จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทั้งสองฉบับ นับแต่ทำสัญญาจำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยย และค้างชำระดอกเบี้ยยตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,187,500 บาท รวมกับเงินต้นเป็น 3,087,500 บาท ส่วนหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สองจำเลยที่ 1 ค้างชำระดอกเบี้ยยนับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2540 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 617,500 บาท รวมกับเงินต้นเป็นเงิน 1,917,500 บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 5,005,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 3,200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้กู้ยืมเงินจากโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากบิดาโจทก์เพียงครั้งเดียวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 จำนวนเงิน 800,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน และชำระดอกเบี้ยนับแต่วันกู้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นเงิน 2,000,000 บาท รวมกับเงินต้นเป็นเงิน 2,800,000 บาท โดยบิดาโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกันไว้ บิดาโจทก์จึงให้โจทก์เป็นตัวแทนทำหนังสือสัญญากับจำเลยที่ 1 แต่โจทก์กลับทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโดยใช้ชื่อโจทก์เป็นผู้ให้กู้เสียเอง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 จำนวน 3 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน แต่คิดดอกเบี้ยจริงร้อยละ 2 ต่อเดือน และกำหนดชำระเงินในเดือนธันวาคม 2535 ส่วนเงินที่เหลืออีก 1,300,000 บาทโจทก์ให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินขึ้นอีก 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 จำนวนเงินฉบับละ 650,000 บาท โดยโจทก์ไม่คิดดอกเบี้ย ฉบับหนึ่งกำหนดชำระเงินในเดือนเมษายน 2535 และอีกฉบับหนึ่งกำหนดชำระเงินในเดือนเมษายน 2536 บางปีโจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน บางปีร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ปี 2537 จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ 350,000 บาท ปี 2538 ชำระ 180,000 บาท และปี 2539 ชำระให้อีก 500,000 บาท แต่โจทก์หักชำระหนี้ในส่วนของภรรยาโจทก์ไป 200,000 บาท คงเหลือชำระหนี้โจทก์ 300,000 บาท เมื่อหักชำระดอกเบี้ยที่ค้างแล้ว จำเลยที่ 1 ยังต้องชำระดอกเบี้ยตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 จำนวน 3 ฉบับ แก่โจทก์อีก 400,000 บาท รวมกับเงินต้นเป็นเงิน 1,900,000 บาท โจทก์นำเงินจำนวนดังกล่าวมาทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินขึ้นใหม่คือหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกตามฟ้อง และเงินตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 จำนวน 2 ฉบับ รวม 1,300,000 บาท มาทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินขึ้นใหม่ คือหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สองตามฟ้อง โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน หนี้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องทั้งสองฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจบังคับได้

เพราะเป็นหนี้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายและเป็นคิติดอกเบี้ยซ้อน ดอกเบี้ย จำเลยที่ 1 ไม่เคยซื้อเกลือจากโจทก์ หนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกตาม ฟ้องคิติดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.50 ต่อเดือน เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงตกเป็น โฆษะ ส่วนหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับที่สองตามฟ้องระบุว่าไม่คิติดอกเบี้ย โจทก์จึง ไม่มีสิทธิคิติดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 3,200,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 1,900,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้น ไป และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 1,300,000 บาท นับแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2540 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชา ธรรมเนียมแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 3,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 1,900,000 บาท นับแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2540 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 1,300,000 บาท นับ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 อันเป็นวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระแทน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชา ธรรมเนียมแทนโจทก์ตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่า ทนายความ 10,000 บาท

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 จำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้แก่โจทก์ 3 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 500,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข 1 ถึง ล. 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 จำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้แก่โจทก์อีก 2 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 650,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข 4 และ ล. 5 ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม 2539 จำเลยที่ 1 กับโจทก์ตกลงนำจำนวนเงินตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข 1 ถึง ล. 3 รวม 1,500,000 บาท รวมกับดอกเบี้ย 400,000 บาท มาทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ระบุจำนวนเงินที่กู้เป็น 1,900,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ. 1 (ตรงกับเอกสารหมายเลข ล. 6) และจำนวนเงินตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ. 1 (ตรงกับเอกสารหมายเลข ล. 6) และนำจำนวนเงินตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข ล. 4 และ ล. 5 มาทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ระบุจำนวนเงินที่กู้เป็น 1,300,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ. 2 (ตรงกับเอกสารหมายเลข ล. 7) หนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวทุกฉบับ จำเลยที่ 2 บุตรของจำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนและลงลายมือชื่อเป็นผู้ค้ำประกัน...

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์และจำเลยทั้งสองมีว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ. 1 และ จ. 2 หรือไม่เพียงใด จำเลยทั้งสองฎีกาโต้แย้งเพียงว่า โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ย เนื่องจากหนี้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ. 1 และ จ. 2 เกิดจากการคิดดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมาย เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยแล้วว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมิได้เกิดจากการคิดดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมาย ข้ออ้างตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้จึงตกไป ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยซ้ำอีก ส่วนฎีกาของโจทก์ในปัญหานี้ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยหนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นรายฉบับไป ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ. 1 ซึ่งโจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบ

เงินดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 1,900,000 บาท นับแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2540 เป็นการไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องต้องนับแต่วันทำสัญญา คือวันที่ 27 สิงหาคม 2539 เป็นต้นไปนั้น จำเลยทั้งสองแก้ฎีกาว่า อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในหนังสือสัญญาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นข้อที่จำเลยทั้งสองได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของจำเลยทั้งสอง เห็นว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ. 1 ข้อ 2 มีข้อความเป็นตัวพิมพ์ระบุว่าผู้กู้ยอมให้ดอกเบี้ยยแก่ผู้ให้กู้ซึ่งละ 1 บาท ต่อเดือน แต่ข้อความถัดไปกลับเขียนอัตราดอกเบี้ยไว้ว่าร้อยละ 1.50 ต่อเดือน ซึ่งขัดแย้งกันเอง เมื่อโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.50 ต่อเดือน ที่เขียนไว้นั้นผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องอย่างไร จึงต้องตีความว่าข้อตกลงดังกล่าวให้สิทธิโจทก์คิดดอกเบี้ยได้ถึงอัตราร้อยละ 1.50 ต่อเดือน หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะ ผลเท่ากับไม่มีข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ย แต่เนื่องจากเป็นหนี้เงินซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิदनร้อยละ 7.5 ต่อปี และตามสัญญา ข้อ 3 กำหนดให้ผู้กู้ชำระหนี้ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2540 โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2540 ตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จึงไม่ถูกต้อง ส่วนหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ. 2 นั้น โจทก์แก้ฎีกาว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 1,300,000 บาท นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2540 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ เห็นว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ ข้อ 2 มีข้อความเป็นตัวพิมพ์ระบุว่าผู้กู้ยอมให้ดอกเบี้ยยแก่ผู้ให้กู้ซึ่งละ 1 บาท ต่อเดือน แต่ข้อความถัดไปที่เว้นช่องว่างไว้สำหรับกรอกกำหนดเวลาชำระดอกเบี้ยนั้นกลับมีข้อความเขียนว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

ข้อความทั้งสองแห่งดังกล่าวจึงขัดแย้งกันและเป็นที่สงสัย โจทก์ยอมมีสิทธินำสืบพยานประกอบการแปลความหมายตามเจตนาแท้จริงของการทำข้อตกลงเรื่องดอกเบี๋ยได้เพราะเท่ากับเป็นการนำสืบว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคสอง หาเป็นการต้องห้ามมิให้นำสืบดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 วินิจฉัยไม่ เมื่อข้อความที่ระบุว่าผู้กู้ยอมให้ดอกเบี๋ยชำระ 1 บาท ต่อเดือน ยังปรากฏอยู่โดยมิได้ชี้แจงหรือกระทำการโดยประการอื่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีเจตนาจะให้มีผลบังคับ ส่วนข้อความที่เขียนว่าไม่ต้องเสียดอกเบี๋ยก็ปรากฏอยู่ในข้อความที่เกี่ยวกับกำหนดเวลาชำระดอกเบี๋ย ทั้งไม่มีข้อความอื่นใดที่แสดงว่าผู้ให้กู้ไม่ประสงค์จะเรียกร้องเอาดอกเบี๋ยจากผู้กู้ตลอดไป เมื่อพิจารณาสัญญา ข้อ 3 ที่กำหนดให้ผู้กู้ชำระหนี้ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2540 ประกอบด้วยแล้ว มีเหตุผลรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ไม่ประสงค์เรียกร้องเอาดอกเบี๋ยในกรณีที่จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ภายในกำหนดเท่านั้น แต่หากจำเลยที่ 1 ผิดนัดโจทก์จึงจะเรียกร้องเอาดอกเบี๋ยตามอัตราที่กำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี๋ยชำระ 1 บาท ต่อเดือน หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2540 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในเงินดอกเบี๋ยส่วนนี้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี๋ยให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระดอกเบี๋ยแก่โจทก์ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 1,900,000 บาท และอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้น 1,300,000 บาท นับแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2540 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ชัชชาติ ละเอียด-สมชัย จึงประเสริฐ-บุญรอด ตันประเสริฐ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ